正　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事

原　　告　　越　川　雅　史

被　　告　　市　川　市　　外５名

直送済

第１準備書面

令和７年２月１８日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

被告市川市　指定代理人　　吉　　成　　悟

同　　佐　　藤　　謙

同　　吉　　岡　　茂　　幸

同　　吉　　田　　啓　　史

同　　荒　　井　　大　　智

第１　請求の原因に対する認否

被告市川市は，訴状の項目番号に沿い，別紙のとおり，請求の原因を認否する。

第２　本件捏造事実なるものが原告の名誉を毀損しないこと

１　原告の主張する本件捏造事実なるものは，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とするものである。

パワーハラスメントは，一般に，職場などで，職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に，業務の適正な範囲を超えて，相手に精神的・身体的苦痛を与えたり，職場環境を悪化させたりする行為であるとされ，上司から部下に対してだけでなく，先輩・後輩，同僚間，部下から上司に対する行為や，顧客や取引先によるものも含まれるものとされる。

その態様も，身体的な攻撃（暴行・傷害），精神的な攻撃（脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言）のほかに，人間関係からの疎外（隔離・無視・仲間外れにすること），業務上の過大又は過小な要求，私的な事柄への過度な干渉なども該当するものとされる。

このように，パワーハラスメントの概念自体が，多様で曖昧なものであり，その認定は，個別具体的な行為に対する一定の評価を不可避とするものである。

２　他方，不法行為たる名誉毀損の請求原因としての要件事実としては，まず，他人の社会的評価を低下させるような事実を流布したことが必要である。

そして，社会的評価を低下させるような事実かどうかは，表現の受け手の普通の注意と受け方を基準とすべきものと解される。

３　この見地からは，本件記者会見は，現職の市長であった被告村越が，市川市記者クラブ所属の記者に対し，市政一般について，その立場において会見するものであったこと，原告のパワーハラスメントに関する発言は記者会見のごく一部を構成するにすぎないものであったこと，二元代表制を採る市政のもとで

は首長と市議会議員との間では政治的せめぎあいが存在するのが通常であること，出席記者もその点は了解しており，市長の発言であっても名誉毀損になるような事項については裏付けをとったうえで報道に至るのが通常であるところ，裏付けをとった形跡がないこと，現職の市議会議員であって公的立場にある原告の社会的評価は常に毀誉褒貶にさらされるものであり，その評価は選挙という民主的過程のなかで明らかにされるものであること等を勘案すると，被告村越が原告のパワーハラスメントに言及したとしても，被告村越が原告の社会的評価を低下させるような事実を流布したということは困難である。

第３　真実性の抗弁と公正な論評の抗弁

１　仮に，被告村越が原告の社会的評価を低下させるような事実を流布したとしても，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の本件記者会見における公表が，一般の表現の受け手の普通の注意と受け方を基準として，証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと解することはできない。その公表は，個々具体的な行為に関する事実を摘示するとともに，個々具体的を前提として原告が市議会議員としての素養や適性，原告の人間性に対する評価に疑義を生じさせる人物であるとの意見の表明であるといえる。

２　そうすると，仮に当該表明が原告の社会的評価を低下させるものであるとした場合，いわゆる公正な論評の抗弁の成否を検討する必要があり，

①　当該表明が公共の利害に関する事実に係ること（公共性）

②　当該表明の目的が専ら公益を図るものであること（公益目的性）

③　当該表明の前提とする事実が重要な部分について真実であること（前提事実の真実性）

③'当該表明の前提とする事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があること（前提事実の誤信相当性）

のうち，①ないし③が認定できる場合には，名誉毀損行為の違法性が阻却され

るところ，本件においては，いずれの要件も優に認定できるものである。

3　仮に，上記２③の前提事実の真実性が証明されなくても，前提事実が重要な部分について真実であると誤信し，そのように信じたことについて確実な資料，根拠に照らして相当な根拠があること（上記２③'の前提事実の誤信相当性）が認められるときは，名誉毀損行為には故意又は過失がないものと解されるところ，本件においては，上記２③'の前提事実の誤信相当性の要件も認定可能なものである。

4　以上の次第であるから，原告の主張する名誉毀損行為が民法上の不法行為となることはない。

第４　本件捏造事実なるものと名誉感情侵害

名誉感情侵害が違法といえるためには，社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であると評価されなければならないところ，その判断にあたっては，表現内容のみならず，その方法や場所，前後の文脈や経緯，当事者の関係性や年齢，職業，動機や意図等の事情を総合的に考慮しなければならない。

原告の主張によっても，本件捏造事実なるものの公表が社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であると評価することはできず，この点についても，名誉感情侵害が民法上の不法行為とはならない。

第５　国家賠償法第１条第１項の適用について

1　原告は，被告市川市に対する国家賠償法第１条第１項に基づく請求に関し，被告市川市の職員がその職務を行うにあたって，「①『原告が市川市職員に対するパワハラ行為を行っていた』旨のアンケートについて，事前にアンケート記載例の文書を特定の職員間で共有させたうえで，職員から自発的に提出されたことを装いながら，９名の職員に作成させ，②それによって，原告がパワハラ行為を行っていたことを断定し，③被告村越が本件記者会見において公表す

ること及び市川市議会議長に対して令和３年８月３０日付け申入れ文書を提出することを誘発した」，「④その後も被告市川市として適切な調査を行うことなく，他の被告らが原告に対して不法行為を行うことを漫然と放置していた」，「⑤報道機関に対して，『事案全てがでっち上げではない』『（報道内容は）事実と異なる内容』などと記載した文書を送付し」，名誉毀損及び名誉感情侵害に該当すると主張する。しかしながら，上記のとおり，民法上の不法行為となる名誉毀損及び名誉感情侵害が認められない以上，当該公表行為について，国家賠償法第１条第１項にいう「違法な行為」があったと評価する余地はない。

２　上記１①について付言するならば，事前にアンケート記載例の文書を特定の職員間で共有させたうえで，職員から自発的に提出されたことを装いながら，９名の職員に作成させた行為は到底認定できるものではない。仮に同行為が認定できるとしても，９名の職員から自身の体験に基づくパワハラ行為を受けた旨のアンケートの回答があったことは事実であり，市川市の職員から不実の申告をするよう慫慂したものでもないから，同行為をもって，国家賠償法第１条第１項にいう「違法な行為」と評価する余地はない。

３　また，上記１③について付言するならば，本件記者会見の公表及び市川市議会議長に対する令和３年８月３０日付け申入れ文書の提出を「誘発」したという主張も，失当である。被告村越がアンケートの結果をどのように利用するかは，その裁量にかかるもので，「誘発」と評価するのは表現として不適切であり，仮にアンケートの結果が本件記者会見の公表及び市川市議会議長に対する令和３年８月３０日付け申入れ文書の提出の原因となったとしても，その一連の機序を国家賠償法第１条第１項にいう「違法な行為」と評価する余地はない。

４　上記１④についても，被告市川市が調査を行うべきとする法的義務の根拠はなく，不法行為を漫然と放置していた事実は認められないから，国家賠償法第１条第１項にいう「違法な行為」と評価する余地はない。

５　上記１⑤についても，被告市川市として，「原告が市川市職員に対しパワハ

ラ行為をしていないことを前提とした報道には誤りがあったこと」を指摘し，この誤りを明らかにすることを目的として申し入れたものであり，その目的に鑑み文書の内容も相当なものであって，国家賠償法第１条第１項にいう「違法な行為」と評価する余地はない。

これに対し，原告は訴外植草の客観的根拠がなかった旨の令和４年６月２１日等の議会答弁をもって，原告の市川市職員に対するパワハラ行為がまったくなかったことの根拠とするようであるが，失当である。訴外植草の客観的根拠がなかった旨の令和４年６月２１日等の議会答弁の趣旨は，原告のパワハラ行為を認定するにあたりアンケートに職員が自身の体験に基づいて原告からパワハラ行為を受けたという回答の事実のみで認めて客観的証拠まではなかったということは認めるものの，そのパワハラ行為がなかったと認めたものではない。

また，原告は被告大津の誇張表現についての令和４年６月２１日の議会答弁をもって，原告の市川市職員に対するパワハラ行為がまったくなかったことの根拠とするようであるが，この点も失当である。被告大津の誇張表現があったことを認める令和４年６月２１日の議会答弁の趣旨は，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，当該前提事実の重要な部分についての真実性は認められるものの，本件記載に誇張表現があったことを認めるものにすぎない。原告が市川市職員に対しパワハラ行為があったことまでも否定するものではない。

なお，原告は令和５年２月１５日の訴外松丸の議会に対する令和３年８月３０日付け申入れ文書等を撤回する旨の発言をもって，原告の市川市職員に対するパワハラ行為がまったくなかったことの根拠とするようであるが，この点も失当である。令和５年２月１５日の訴外松丸の議会に対する令和３年８月３０日付け申入れ文書等を撤回する旨の発言の趣旨は，議会運営の円滑化を図るこ

とを目的として，当該文書を今後不正確な部分を含む文書として扱うことを宣明したにすぎず，原告のパワハラ行為がなかったと認めたわけではない。

第６　損害額

原告は，損害額として，慰謝料３００万円及び弁護士費用３０万円の合計３３０万円を主張しているが，仮に国家賠償法第１条第１項の適用が認められるとしても，慰謝料額が高額すぎることは明白であり，同額を基準とする弁護士費用も失当であることも明らかである。

第７　求釈明に対する回答

別表のとおり。

（別紙）

第１　事案の概要

１

（１）

令和３年８月２４日，当時市川市長であった被告村越祐民（以下「被告村越」という。）が，記者会見において，市川市議会議員である原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したこと，かかる公表を発端として，テレビや新聞等の媒体によって，原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたことが，拡散されることとなった事実は認め，その余は不知ないし否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，これを全て捏造と評価することは失当である。

令和３年８月２４日に被告村越が行った記者会見（以下「本件記者会見」という。）の内容を日本全国に広めることとなった媒体が，あらゆるものといえるか否かは疑問である。

（２）

原告が平成２３年４月２４日に行われた市川市議会議員一般選挙において当選し，同年５月２日を任期の始期として市川市議会議員となったこと，被告村越が，本件記者会見において，原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したことは認め，その余は不知ないし否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，これを全て捏造と

評価することは失当である。

原告の「原告は日常的に世間からの誹謗中傷に晒されるようになり，自らの身の潔白を証明するため，議会内外を問わず，絶えずその対応に忙殺されることとなった」との主張は誇張と評価すべきである。

（３）

令和３年１２月市川市議会定例会において，原告が，市川市職員に対してパワハラ行為を行っていないことを証言し，被告市川市に対してパワハラ行為があったと認定する根拠を開示するよう求めたことは認め，その余は不知ないし否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市が原告に対して言われなき追及を反復継続的に行った事実はない。

（４）

ア

令和４年６月市川市議会定例会において，当時の市川市総務部長であった訴外植草耕一（以下「訴外植草」という。）が「パワーハラスメントの認定に当たっては明確な証拠に基づくことが不可欠であり，職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく，録音データや録画データ，あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められるものですが，裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした。」，「証拠や手続保証の点から見てパワーハラスメントがあったと判断するのは難しい中で，職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表をしたものであります。」及び「極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます。」と発言したこと（甲４），当時の市川市副市長であった被告大津政雄（以下「被告大津」という。）が「先ほども総務部

長が御答弁申し上げたとおり，退職した職員，病気休暇を取得した職員，不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また，刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては，訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」と発言したこと（甲４）並びに令和３年８月３０日付け市川市議会議長宛て「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」と題した文書（市川第20210827-0008 号。以下「令和３年８月３０日付け申入れ文書」という。）（甲６）の「退職した職員も見られる状態」との記載及び「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題した文書（以下「本件パワハラ内容文書」という。）（甲７）の「当事者の中には，退職した職員や病気休暇を取得した職員，不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」との記載（以下これらの記載を「本件記載」という。）が誇張した表現であったことは認め，その余は否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

本件記載が誇張した表現であったことは事実であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

イ

令和４年９月市川市議会定例会において，訴外植草が「パワーハラスメ

ントの認定に当たりましては，先ほどお話がございましたが，明確な証拠に基づくことが不可欠であり，職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく，録音データや録画データなど，あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められますが，裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした。」と発言したこと（甲５）は認める。

ウ

令和５年２月１５日の市川市議会各派代表者会議において，市川市副市長松丸多一（以下「訴外松丸」という。）が令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）について撤回する旨発言したこと（甲８）及び被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書及び本件パワハラ内容文書による市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは認め，その余は否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

エ

テレビや新聞等の媒体によって，原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたことが拡散されたこと及び原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行っていないことについてのテレビ報道があったこと（甲１０）は認め，その余は不知ないし否認する。

本件記者会見（令和３年８月２４日）から被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書及び本件パワハラ内容文書による市川市議会議長に対する申入れを撤回（令和５年２月１５日）するまでの期間は約１年６箇月であるが，その間に原告がどのような被害を被ったのか不明である。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，これを全て捏造と評価することは失当である。また，原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていた旨を日本全国に広めることとなった媒体が，あらゆるものといえるか否かは疑問である。

2

原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨の報道記事等がインターネット上のいたるところに転載されていることは不知。その余は，否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市，被告村越，被告大津及び当時の市川市副市長であった被告笠原智（以下「被告笠原」という。）に原告を失脚させようとした意図はない。

被告市川市，被告村越，被告大津及び被告笠原に係る民法第７０９条及び国家賠償法第１条第１項に基づく損害賠償責任については争う。

第２　当事者

１　原告

（１）

原告が平成２３年４月２４日に行われた市川市議会議員一般選挙において当選し，現在も市川市議会議員であること，令和元年６月に市川市が公用車として導入した車両に対し，原告が「『テスラありき』の印象はぬぐえない」と指摘したこと（甲１１），令和３年２月に原告が市川市庁舎の市長室内にシャワー室が設置されたことを世間に明らかにしたこと（甲１２）及び令

和３年６月１１日付け「村越祐民市長の不信任を求める決議について」が市川市議会に提出され，否決されたことは認め，その余は不知。

（２）

令和３年８月２４日，被告村越が，本件記者会見において，原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したこと，令和５年２月１５日に被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書及び本件パワハラ内容文書による市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは認め，その余は不知ないし否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，これを全て捏造と評価することは失当である。

市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは事実であるが，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

本件記者会見（令和３年８月２４日）から被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書及び本件パワハラ内容文書による市川市議会議長に対する申入れを撤回（令和５年２月１５日）するまでの期間は約１年６箇月であるが，その間に原告が議会内外において潔白を証明するために時間・労力を費やしたかどうかは不明である。

２　被告村越祐民

被告村越が平成３０年４月２２日に行われた市川市長選挙において当選し，令和４年４月２１日まで市川市長であったことは認め，その余は不知。

３　被告市川市

（１）訴外佐野滋人

訴外佐野滋人（以下「訴外佐野」という。）が市川市企画部長であったこ

とは認め，その在職期間は否認する。

訴外佐野が市川市企画部長であった期間は，平成３０年８月１日から令和３年５月３１日までである。

（２）訴外麻生文喜

訴外麻生文喜（以下「訴外麻生」という。）が市川市広報室長及び市川市市長公室長であったことは認め，それらの在職期間は否認する。

訴外麻生が市川市広報室長であった期間は令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで，市川市市長公室長であった期間は令和５年４月１日から令和６年３月３１日までである。

（３）訴外植草耕一

訴外植草が令和２年４月から令和５年３月までの期間において，市川市総務部長であったこと及びハラスメントに関する事務については職員の健康管理に関する事務を所掌する総務部が担当していたことは認め，その余は不知ないし否認する。

原告の「被告笠原，被告大津の指示の下，一連の取りまとめをしていたと考えられる」との主張の趣旨が不明である。

なお，訴外植草が市川市総務部長であった期間は，正確には令和２年４月１日から令和５年３月３１日までである。

（４）

訴外佐野，訴外麻生及び訴外植草が市川市職員であったことは認め，その余は不知ないし争う。

訴外佐野，訴外麻生及び訴外植草が原告に対して不法行為を行った事実はない。

４　被告大津政雄

被告大津が令和２年４月から令和４年７月までの期間において，市川市副市長であったことは認める。

なお，被告大津が市川市副市長であった期間は，正確には令和２年４月１日から令和４年７月１日までである。

5　被告笠原智

被告笠原が平成２９年１２月から令和４年４月までの期間において，市川市副市長であったことは認める。

なお，被告笠原が市川市副市長であった期間は，正確には平成２９年１２月１８日から令和４年４月２１日までである。

6　被告松井努

被告市川市としては，認否の限りでない。

7　被告荒木詩郎

被告市川市としては，認否の限りでない。

第３　被告村越による名誉棄損行為等

１　記者会見での公表（令和３年８月２４日）

令和３年８月２４日，被告村越が，本件記者会見において，原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したことは認め，その余は否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，これを全て捏造と評価することは失当である。

２　市川市議会への文書の提出（同年８月３０日）

令和３年８月３０日，被告村越が，令和３年８月３０日付け申入れ文書を市川市議会議長に対して提出したこと及び令和３年８月３０日付け申入れ文書において，原告が市川市職員に対して「調整途中の資料提出を強要する」「脅迫ともとれる発言をする」「説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す

」「答弁調整に応じない」等のパワハラ行為を行った旨が記載されていることは認め，その余は否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはない。

3　令和各派代表者会議での文書の提出および発言（同年９月２日）

（1）

ア

令和３年９月２日，市川市議会各派代表者会議において，被告村越が，令和３年８月３０日付け申入れ文書及び本件パワハラ内容文書を提出したこと，本件パワハラ内容文書において，原告の市川市職員に対するパワーハラスメントの具体的な内容として，「執拗な叱責，否定」という項目で「事実を丁寧に説明しているにもかかわらず，長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」旨及び「資料等の強要」という項目で「土日祝日を問わず，執務室外に何度も呼び出された」旨記載されていること並びに本件パワハラ内容文書において，「当事者の中には，退職した職員や病気休暇を取得した職員，不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」という旨及び「市議による職員へのパワハラによって，市業務の遂行に支障をきたしています」という旨記載されていることは認める。

イ

否認する。

本件記載が誇張した表現であったことは事実であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはない。

（2）

令和３年９月２日，市川市議会各派代表者会議において，被告村越が「８月３０日付で越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについての申入れを金子議長に対してさせていただいた。」，「常々私ども理事者においては，議会の皆様と対等な関係で，お互いに礼節を尽くして市民生活の発展のために仕事をしてきたところであるが，この間，議会の中でも職員同士のパワハラ，議員から職員に対するパワハラ等々があってはならないとの観点でパワハラの防止に努めてきたが，御手元の書面にあるとおり，複数回のパワハラをなくすための私どもの取組であるアンケートの中で，当該市議会議員からの悪質な事例が職員から幾つも声が上がってきたことから，今回それらを丁寧に調査し，報告書にまとめて提出させていただいた。」，「この書面にあるとおり，地方自治は議会と理事者の相互に抑制，牽制し，均衡を保つことによって初めてきちんとした仕事ができる。この調査表にあるような当該議員からの非常に悪質な事例，脅迫，恫喝，暴言，資料等の強要，執拗な叱責，否定，職員に対する無視，拒絶，侮辱，全て調査の上，発言表にまとめてあるが，ほとんど当該議員以外の全ての議員が職員に対して敬意を払い，市民生活を見据えて仕事をしていただいている中で，こうした事例が，この間，横行してきたことは，恐らく議員各位においても御案内のとおりだと思う。」，「当該議員に関して厳正な処分を求めるものである。」及び「まず，事実認定について，当該議員は常々様々なメディアを通じてセクハラもパワハラも受け手の認識が問題だと盛んに発言していることを，まず理解いただきたい。私どもは様々な調査の中で，複数の当該議員からの様々な嫌がらせを受けている事案が幾つも重なり，ここに至っていることを，まず理解いただきたい。音声データ等々は，現時点で私の手元にあるものではない。ただし，度重なる職員アンケートの中で，職員からの悲痛な声としてつもり重なり，複数の報告があった重大な事態であることを理解いただきたい。」と発言したこと（以下「本件被告村越代表者会議内発言」という。）は認める（甲１

3）。

4　9月定例会における発言（同年9月7日，8日）

（1）

令和3年9月市川市議会定例会において，被告村越が「お話を伺っていて率直に申し上げますけれども，本当に開いた口が塞がらないというふうに思います。」，「本当にこれ，重大なひどい事態がたくさんあるという声を職員から意を決したお話をたくさん聞いているわけです。」及び「先ほど来，両副市長も総務部長も申し上げていますとおり，この問題というものは，もう言わば公然の秘密としてずっとあったことであって，たまたまこの時期に職員の皆さんが意を決して声を上げてくれたと，それを私として適切に受け止めて行動しなきゃいけないというタイミングが今だったというだけであります。繰り返し申し上げますが，何かこの政局の中で私が議員に対して対抗するためにやっているとか，そういうつまらない政局論にすり替えてごまかそうというのは，私は許しがたいことだと思います。あくまで職員に対するハラスメントというものが，深刻な事態が今回認められて，それを意を決して取り上げているということを，ぜひこれを聞いている皆さんには御理解をいただきたいと思います。」と発言したこと（以下「本件被告村越議会内発言①」という。）は認める（甲14）。

（2）

令和3年9月市川市議会定例会において，被告村越が「私は越川議員に会派の控室に呼ばれまして，今でも鮮明に覚えていますけれども，もう退職をした幹部職員を，私をその会派のソファーに座らせて，その横に呼んで，本当に信じられない暴言を職員に対して浴びせかけていました。」及び「繰り返し私ども申し上げていますけれども，資料を出す準備は全て整えております。くれぐれも申し上げたいんですが，ちょっと今のこの状況っていうのは，私，返す返すも異常なことだと思います。加害者側が居直って，何か自分が

正しいのだというような，言ってみれば主張を昨日からずっと聞いていて，本当にびっくりします。昨日も申し上げたとおり，パワハラの行為を行ったという人がいて，それを受けた被害者――私どもに当たりますが――がいて，そういう構図の中で調べて，きちんと議会に対して手続を踏んで調査をお願いする。我々からすると，しかるべきやらなきゃいけない専門家に相談をする，あるいは，場合によっては捜査機関に告発をする，そういうきちんとした手続の中で我々やっていることですから，あくまで加害者と被害者の関係で加害者が居直って何か主張する。とっても本当にびっくりしています。」と発言したこと（以下「本件被告村越議会内発言②」という。）は認め（甲１５），その余は不知ないし否認する。

本件被告村越議会内発言②における被告村越が発言した原告の行為の真偽は不明であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはない。

５　１２月定例会における発言（同年１２月２日，１４日）

（１）

令和３年１２月市川市議会定例会において，被告村越が「この問題は，職員が越川委員からパワハラを受けたという申出に基づいて問題提起をしているわけです。ですから，我々がこの職員たちに何か強制してどこかに出てきてもらうという筋合いのものでは，まず全くないということを御理解いただきたいと思います。」及び「私は使用者として，部下が，議員がその立場を利用して様々なパワハラを受けた，この詳細に関しては先日の代表者会議で詳細を私，代表者の皆さんにお伝えしているはずです。ですから，中身が明らかになっていないということは全くの事実無根であります。」と発言したこと（以下「本件被告村越議会内発言③」という。）は認める（甲１６）。

（２）

令和３年１２月市川市議会定例会において，被告村越が「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては，個人の尊厳と人格を不当に侵害し，業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼすとともに，議事機関たる議会と執行機関という地方自治における二元代表制の適正な関係を著しくゆがめ，害するものであり，到底看過できないものであります。」及び「令和３年８月３０日付で，金子正市川市議会議長に対し，越川市議会議員によるパワーハラスメントについて，申入れにより，厳格な調査の上，厳正な対処を求めるとともに，同年９月２日開催の各派代表者会議では，越川雅史市川市議会議員によるパワーハラスメントの具体的な事例をまとめた一覧を提出，説明し，重ねて議会における真相究明と厳正な対処を求めました。」と発言したこと（以下「本件被告村越議会内発言④」という。）は認める（甲１７）。

6　２月定例会における発言（令和４年２月２１日）

令和４年２月市川市議会定例会において，被告村越が「１回目の市長選挙が終わった後，私は議会の傍聴に，これ，日付を調べればはっきりしますが，議会の傍聴に参りました。そのときに，私は無所属の会の会派室に呼ばれて，越川議員に呼び込まれて応接ソファーに座って，その横に越川議員が当時の総務部長と財政部長を呼び出して，しこたまどやしつけていました。その様子を，恐らく無所属の会の会派の所属議員の皆さん，大半その部屋におられて見ておられたと思います。はっきり記憶しています。ですので，無所属の会の会派の皆様が越川議員がパワハラをしていないなどと言うのは全くでたらめな言動であって，パワハラ容認する会派の皆さんがそろっておられるとはっきり申し上げたいと思います。」及び「無所属の会がパワハラ容認の議員だというふうに私は先ほど申し上げました。応援を受けて問題があったんじゃないかと，大変私も後悔しております。事実，選挙戦の中で事務局をやっていただいていた女性の一生懸命やっていただいた方は，越川さんの応対に困って大変頭を抱えて

泣いているときもありました。越川さんが一生懸命私の当選のために動いていただいた場面もあったかもしれませんが，そうではなくて，大変越川さんの言動に困っていた方々が当時からたくさんいたということは，この際はっきり申し上げておきます。今のこの市議会の状況を見ても，大変過去の選挙戦において一緒にさせていただいた場面があったということは大きく後悔をしております。」と発言したこと（以下「本件被告村越議会内発言⑤」という。）は認め（甲１８），その余は不知ないし否認する。

本件被告村越議会内発言⑤における被告村越が発言した原告の行為の真偽は不明であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはない。

7　Twitter（現X）上での発言（同年４月２日）

令和４年４月２日，被告村越から自身の Twitter（現X）上において，「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」との投稿（以下「本件被告村越投稿」という。）があったことは認める（甲１９）。

8　小括

（１）

被告村越が本件記者会見において原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したこと，令和３年８月３０日付け申入れ文書を市川市議会議長に対して提出し，令和３年９月２日の市川市議会各派代表者会議において令和３年８月３０日付け申入れ文書及び本件パワハラ内容文書を提出したこと，本件被告村越代表者会議内発言，本件被告村越議会内発言①，本件被告村越議会内発言②，本件被告村越議会内発言③，本件被告村越議会内発言④，本件被告村越議会内発言⑤及び本件被告村越投稿（以下「本件被告村越関連行為」という。）は認め，その余は争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告の社会的名誉を毀損することになるかどうかは一見して明らかとはいえない。

（２）

令和５年２月１５日の市川市議会各派代表者会議において，訴外松丸が令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）について撤回する旨発言したこと（甲８）並びに被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）による市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは認め，その余は否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

（３）

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告の名誉感情を侵害するとはいえない。

（４）

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提

事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告の名誉権及び名誉感情を侵害する不法行為に該当するとはいえない。

第４　被告市川市職員らによる不法行為

１　前提事実

（１）

被告村越が本件記者会見において，原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したこと，被告村越が令和３年８月３０日付け申入れ文書を市川市議会議長に対して提出したこと及び被告市川市が市川市職員９名からの申告に基づき原告のパワハラ行為があったと認定したことは認め，その余は否認する。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，これを全て捏造と評価することは失当である。

（２）

市川市職員９名に対して原告からパワハラ行為を受けた旨申告するよう求めたことは認め，その余は否認する。

自発的ではない形であるが，市川市職員９名から自身の体験に基づくパワハラ行為を受けた旨のアンケートの回答があったことは事実であり，あたかも当該職員からの申告内容そのものが捏造であるかのような原告の主張は失当である。

（３）

令和４年６月市川市議会定例会において，訴外植草が「越川議員と職員と

の間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります。」及び「その結果，自発的ではない形で，当初７人，その後２人の計９人の職員から申告がなされ，この申告に基づき，越川議員のパワーハラスメントを断定し，令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに，同年８月３０日付の申入書により，市川市議会議長に対して厳格な調査と厳正な対処を求めたものであります。」と発言したこと（甲４）及び令和４年９月市川市議会定例会においても訴外植草が同様の発言をしていること（甲５）は認める。

（４）

市川市職員９名に対して原告からパワハラ行為を受けた旨申告するよう求めたことは認め，その余は否認する。

自発的ではない形であるが，市川市職員９名から自身の体験に基づくパワハラ行為を受けた旨のアンケートの回答があったことは事実であり，あたかも当該職員からの申告内容そのものが捏造であるかのような原告の主張は失当である。

２　訴外佐野

（１）

令和４年９月市川市議会定例会において原告が「パワハラを受けたとされる９人の職員に対し，申告をするように求めた市の幹部とは誰であるか」という旨質問し，訴外麻生が，被告村越，被告笠原，被告大津の全員が絡んでいた旨発言したこと（甲５）及び令和５年２月市川市議会定例会において原告が，かかる発言を引用した上で，訴外佐野も関与していたか否かについて質問し，訴外麻生が「アンケート作成などの関与につきましては，この件が市政にとって重要な案件であったことから，当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております。」と発言したことは認める（甲２１）。

（２）

被告市川市として，自発的ではない形で提出された市川市職員９名のアンケートについて訴外佐野が関与していたことを認めたことは認める。

３　訴外麻生

（１）

訴外麻生が，令和５年６月２２日に株式会社テレビ朝日報道局長に対して「報道内容に関する申入れについて」と題した文書（市川第 20220622-0146 号。以下「本件訴外麻生発出文書①」という。）（甲２２）を送付し，同月２４日に株式会社フジテレビジョン報道局長に対して「報道内容に関する申入れについて」と題した文書（市川第 20220624-0194 号。以下「本件訴外麻生発出文書②」という。）（甲２３）を送付したこと並びに本件訴外麻生発出文書①及び本件訴外麻生発出文書②に「あたかも事案の全てが『でっちあげ』であったかのような，事実と異なる内容となっています。」と記載されていることは認める。

（２）

市川市職員９名に対して原告からパワハラ行為を受けた旨申告するよう求めたことは認め，その余は否認する。

自発的ではない形であるが，市川市職員９名から自身の体験に基づくパワハラ行為を受けた旨のアンケートの回答があったことは事実であり，あたかも当該職員からの申告内容そのものが捏造であるかのような原告の主張は失当である。

（３）

否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはないのであって，訴外麻生の名義で本件訴外麻生発出文書①及び本件訴外麻生発出文書②を送付する

行為は，原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為及び名誉感情侵害には当たらない。

4　小括

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはないのであって，報道機関に対する「事案全てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」と記載した本件訴外麻生発出文書①及び本件訴外麻生発出文書②を送付したことが，原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為又は名誉感情侵害に該当するとはいえない。

5　まとめ

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはないのであって，被告市川市における公権力の行使に当たる公務員が，その職務を行うについて，故意によって違法に不法行為を行ったことにはならない。

第５　被告大津による名誉棄損行為等

1

（１）

令和３年９月市川市議会定例会において，被告大津が「まず越川議員、パワハラは一切ないということをおっしゃられています。私，今副市長ですけれども，総務部長時代に実際に私は経験をいたしました。具体的に申し上げますと，挨拶や返事をしても全く反応してもらえない。あるいは，打合せの

約束をしても急遽中止にする。会派の部屋に呼び出されて，答弁調整ですけれども，恫喝めいた口調で詰問されて，私がむしろ興奮しないでしっかり議論しましょうというお話もさせていただいたことがございます。これは，同じ部屋にいた議員の方々も，しっかり多分聞いている内容だと思います。そういう事実があるにもかかわらず，一切ないという前提で質問されていることにはお答えできません。」と発言したこと（以下「本件被告大津議会内発言①」という。）は認め（甲１４），その余は不知ないし否認する。

本件被告大津議会内発言①における被告大津が発言した原告の行為の真偽は不明であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはない。

（２）

令和３年９月市川市議会定例会において，被告大津が「私が繰り返し挨拶しても返事がなかったこと，打合せの約束も急遽理由もなく中止にされたこと，これは私がいかようともし難いことであります。あわせて，会派の控室に呼び出されて恫喝めいた口調で詰問されました。この際には私自身，御本人に，越川議員に，興奮しないで冷静になってお話ししましょうということで，私は求めてまいりました。」及び「パワハラ事案というのは職員間の問題でもそうですけれども，この事実について申出するということは非常に勇気の要ることであります。そういう意味で，申出者に対しての秘密を保持するということが要綱なりでも定められているわけですけれども，今回については，もう耐えられない，多分本当に職員にとって，日々，精神的，身体的な重圧を受けてきたんだと思います。その中で調査をした結果，今回こうした事案が顕在化してきたということで，それに対して，今は速やかに対応しているという事実でございます。」と発言したこと（以下「本件被告大津議会内発言②」という。）は認める（甲１５）。

（3）

令和４年２月市川市議会定例会において，原告が「あなたは総務部長時代に私からパワハラ被害を受けたということでしょうか。」と質問し，被告大津が「そのとおりです。」，「例えば，挨拶しても返事や反応がなかった」及び「打合せの約束をしても急遽中止にされることがありました。」と発言したこと（以下「本件被告大津議会内発言③」という。）は認め（甲１８），その余は不知ないし否認する。

本件被告大津議会内発言③における被告大津が発言した原告の行為の真偽は不明であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはない。

2

令和４年６月２７日，被告大津が，各報道機関に対して「越川議員によるパワーハラスメントに関する報道について」と題した文書（市川第 20220624-0248 号。以下「本件被告大津発出文書」という。）（甲２４）を送付したこと，本件被告大津発出文書に「９名の職員がアンケートで申告した内容については，越川議員からの個々の職員が実際に受けた言動であり，事実に基づくものであると認識している。」と記載されていること及び令和４年６月市川市議会定例会において，被告大津が「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり，退職した職員，病気休暇を取得した職員，不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また，刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては，訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」と発言したこと（以下「本件被告大津議会内発言④」という。）は認め，その余は不知ないし否認する。

本件記載が誇張した表現であったことは事実であるが，「原告が市川市職員

に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

3

本件被告大津議会内発言①，本件被告大津議会内発言②，本件被告大津議会内発言③，本件被告大津議会内発言④及び各報道機関に対して本件被告大津発出文書を送付したこと（以下「本件被告大津関連行為」という。），令和５年２月１５日の市川市議会各派代表者会議において，訴外松丸が令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）について撤回する旨発言したこと（甲８）並びに被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）による市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは認め，その余は否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が，原告の社会的名誉を毀損することになるかどうかは一見して明らかとはいえない。

また，市川市議会議長に対する申入れを撤回したこと及び本件記載が誇張した表現であったことは事実であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

4

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が原告の名誉感情を侵害するとはいえない。

5

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が原告の名誉権及び名誉感情を侵害する不法行為に該当するとはいえない。

第６　被告笠原による名誉棄損行為等

1

令和３年９月市川市議会定例会において，被告笠原が「議員はパワハラ行為について一切身に覚えがない，こういう御発言でしたが，手元にちょっと資料があります」，「一般質問のヒアリング時において，質問者の希望どおりの答弁とならない場合など，今後はこれまでと違う対応を取るからな，これ以上話しても時間の無駄だと一方的に席を立たれた，そういう態度に出るならこちらにも考えがあるからなと脅された，これで不安が募って心理的に負担を感じ業務に手がつかなかったと。あるいは，ロビーで会釈したところ，その気もないのに挨拶しないでもらえる，今後見かけても挨拶とかしないでと一方的に拒絶された，ばかにされ踏みつけられたような気持ちで侮辱された気持ちが収まらず精神的に参った。あるいは，電話口で何やってんだいい加減にしろ，ふざけんじゃねえぞこの野郎と激しくどなられ一方的に電話を切られた。その後はロビーなどで会った際に，挨拶をしても目も合わせず完全に無視をされる。こういった内容が実名で提出されております。これは昨日，今日の話ではなくて，か

なりの長い間というふうに報告を受けております。」，「なので，今回の件につきましてはハラスメントがあったというふうに考えざるを得ないと，このように考えております。」及び「職員が多数声をそろえております。その上に立つ者として，しっかりと対応したいと思います。」と発言したこと（以下「本件被告笠原議会内発言」という。）は認める（甲１４）。

2

本件被告笠原議会内発言及び令和５年２月１５日の市川市議会各派代表者会議において，訴外松丸が令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）について撤回する旨発言したこと（甲８）及び被告市川市として令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）による市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは認め，その余は否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が，原告の社会的名誉を毀損することになるかどうかは一見して明らかとはいえない。

また，市川市議会議長に対する申入れを撤回したことは事実であるが，「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

3

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市

川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が，原告の名誉感情を侵害するとはいえない。

4

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が，原告の名誉権及び名誉感情を侵害する不法行為に該当するとはいえない。

第７　被告松井による名誉棄損行為等

被告市川市としては，認否の限りでない。

第８　被告荒木による名誉棄損行為等

被告市川市としては，認否の限りでない。

第９　損害

１　被告村越との関係

（１）慰謝料

ア

本件被告村越関連行為は認め，その余は不知ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

イ

不知ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告の社会的評価を毀損したとはいえない。長年かけて築き上げてきた原告の社会的評価の程度は不明である。

ウ

原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨の記事等がインターネット上に今でも多く転載されていることは不知。その余は，否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告に対し精神的苦痛を与えたとは評価できない。

エ

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告に対し精神的苦痛を与えたとは評価できない。

（２）弁護士費用

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告に対し精神的苦痛を与えたとは評価できない。

（３）

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告村越関連行為が原告に対し精神的苦痛を与えたとは評価できない。

2　被告市川市との関係

（１）慰謝料

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはないのであって，報道機関に対して本件訴外麻生発出文書①及び本件訴外麻生発出文書②を送付したことが，原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為又は名誉感情侵害に該当するとはいえない。

（２）弁護士費用

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはないのであって，報道機関に対して本件訴外麻生発出文書①及び本件訴外麻生発出文書②を送付したことが，原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為又は名誉感情侵害に該当するとはいえない。

（３）

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足り

る市川市職員９名からの申告があったことに誤りはないのであって，報道機関に対して本件訴外麻生発出文書①及び本件訴外麻生発出文書②を送付したことが，原告の社会的評価を低下させる名誉毀損行為又は名誉感情侵害に該当するとはいえない。

3　被告大津との関係

（1）慰謝料

ア

被告大津が市川市副市長の立場であったこと及び本件被告大津関連行為は認め，その余は否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

イ

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

（2）弁護士費用

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

（3）

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告大津関連行為が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

4　被告笠原との関係

（1）慰謝料

ア

被告笠原が市川市副市長の立場であったこと及び本件被告笠原議会内発言は認め，その余は否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

イ

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

（2）弁護士費用

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

（3）

争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について，真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく，本件被告笠原議会内発言が原告の社会的評価を低下させるとはいえない。

5　被告松井との関係

被告市川市としては，認否の限りでない。

6　被告荒木との関係

被告市川市としては，認否の限りでない。

第１０　結論

1

争う。

2

争う。

3

争う。

4

争う。

5

被告市川市としては，認否の限りでない。

6

被告市川市としては，認否の限りでない。

以　上

別表　　訴状第１１　求釈明について

訴状	被告市川市
第１１　求釈明 　前述したとおり，本件は，被告らの原告に対する多数の不法行為が存在しており，各行為について，被告らはそれぞれ責任を負うべき立場にある。 　もっとも，各行為については，被告らがそれぞれ自らの判断のもと単独で行っているものもあれば，共謀し，または幇助したうえで行われている行為も存在している可能性があるのであって，かかる内部的な事情について，原告では確知できない点が多く存在している。 　そして，本件については，市川市職員に対するアンケートの実施から，被告市川市による原告に対する謝罪，公文書の撤回に至るまで，全ての事案を把握しているのは，被告市川市である。 　したがって，訴訟の円滑化および実体解明の観点から，以下の点について，被告市川市においてそれぞれ釈明されたい。	
１　訴外植草によれば，令和３年３月，２年に１度の頻度で実施している全職員を対象にした「ハラスメントに関するアンケート調査」を実施したところ，「パワーハラスメントがある」との回答の割合が増加していたことに端を発し，同年４月に，パワーハラスメントに特化したアンケート調査が行われたとされている（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。	
①　令和３年３月の全職員を対象にした「ハラスメントに関するアンケート調査」において，原告からハラスメントを受けている旨の訴えは実際にあったのか。 　あった場合には，その人数および具体的な内容について，実際に確認した資料を提出のうえ，証拠に基づき説明されたい。	➡　令和３年３月１日付け総務部長（職員課健康経営担当室扱い）から職員各位宛て「ハラスメントに関するアンケートの実施について」と題した文書（市川第 20210205-0284 号）（乙Ａ１の１）に基づき実施した職場のハラスメントに関するアンケート（乙Ａ１の２）（以下「本件１回目アンケート」という。）の回答結果に，原告を名指ししてパワハラを受けている旨の回答はなかった（乙Ａ２）。 　なお，当該本件１回目アンケート（乙Ａ１の２）の問１３において，「あなたがパワーハラスメントであると感じた言動を行った

訴状	被告市川市
	主な者は，受けた職員から見てどの立場の職員ですか。」という質問に対する回答の選択肢は，「上司（管理職）」，「先輩職員（非管理職）」，「同年代の職員」，「部下・後輩職員」，「会計年度任用職員」及び「その他」の６種類であり，議員からパワーハラスメントが行われていることを前提として本件１回目アンケートを実施したものではない。
②　同年４月に行われたパワーハラスメントに特化したアンケート調査では，なぜ原告と職員との間におけるやり取りや出来事のみを申告するよう求めたのか。 　原告のみをアンケートの対象として選定した点について，被告市川市がどのような意思決定の手順を踏んだのかについても明らかにしつつ，具体的に説明されたい。	➡　本件１回目アンケートの回答結果においてパワーハラスメントがあるとの回答の割合が増加していたことを理由として，パワーハラスメントの実態をより詳細に把握するため，令和３年４月２１日付け総務部長（職員課健康経営担当室扱い）から職員各位宛て「パワー・ハラスメントに関するアンケートの実施について」と題した文書（市川第 20210421-0211 号）（乙Ａ３の１）に基づきパワー・ハラスメントに関するアンケート（乙Ａ３の２）（以下「本件２回目アンケート」という。）を実施したものであり，被告市川市として，「原告と職員との間におけるやり取りや出来事のみを申告するよう求めた」もの，また，「原告のみをアンケートの対象として選定した」ものではない。前提が事実と異なることから，回答することができない。
③　原告とのやり取りや出来事を申告するよう理事者側から求められた９人の職員は，誰が，どのようにして選定したのか。仮に被告市川市が選定したのであれば，その９名を選定した理由は何か。	➡　被告市川市としては，把握していない。
２　訴外植草によれば，同年４月のパワーハラスメントに特化したアンケート調査に基づき，被告市川市において，原告による職員９人に対するパワーハラスメントがあったと断定されたとのことである（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）） ①　被告市川市において，原告が市川市職員に対してパワハラをしていたと断定するに足る録音データや録画データは存在し	➡　原告が市川市職員に対してパワーハラスメントを行っていたことを客観的に立証する録音データ，録画データは存在していな

訴状	被告市川市
ていたか。また，いつ，どこの場所で，どのような方法でパワハラ行為をしていたと特定できる，手帳や詳細なメモなどの記録はあったか。	い。
②　被告市川市において，原告が市川市職員に対してパワハラ行為をしていたと断定した経緯について，どのような議論および手続きを踏んだか，具体的な証拠に基づいて説明されたい。	➡　本件２回目アンケートに対する回答として，９名の職員から，原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があり（乙Ａ４の１ないし８），当該申告内容に原告から受けたパワーハラスメントについて，いつ，どこで，どのような行為を受けたのかが具体的に記載されていたことから，被告市川市として，当該申告内容に真実性があると判断し，原告からのパワーハラスメントがあったと認定したものである。
③　原告によるパワハラ行為があったと被告市川市が認定するにあたって，原告は一切弁明や反論の機会を設けられていない。 　なぜこのような機会が設けられることなく，被告市川市はパワハラ行為があったと認定したのかについて，合理的な理由を説明されたい。	➡　本件２回目アンケートに対する回答として，９名の職員から，原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があり（乙Ａ４の１ないし８），当該申告内容に原告から受けたパワーハラスメントについて，いつ，どこで，どのような行為を受けたのかが具体的に記載されていたことから，被告市川市として，当該申告内容に真実性があると判断し，原告からのパワーハラスメントがあったと認定したものである。
3　被告市川市が，原告による職員９人に対するパワーハラスメントがあったと断定した後，令和３年８月２４日に，被告村越は記者会見で本件捏造事実を公表するに至り，結果として，報道機関各社が全国的に報道するに至っている（甲１（令和３年８月２４日記者会見に関する新聞報道））。	
①　原告の実名を公表すれば，重大な名誉棄損にあたる可能性があることは容易に想定できたはずである。それにもかかわらず，被告村越が原告の実名を公表したうえで記者会見を開くことにつき，被告市川市は容認していたか。	➡　原告の実名を公表すれば，重大な名誉棄損にあたる可能性があることは容易に想定できたはずであるかどうかはともかく，被告村越が本件記者会見で使用するために被告市川市の職員が作成した原稿は発見されていないため，被告村越の本件記者会見における発言の意図するところは，被告市川市としては把握していない。

訴状	被告市川市
② 本件記者会見を開くに際しては，被告市川市内において，どのような議論がなされ，手続きを踏んでいたのか。証拠に基づき，具体的に説明されたい。	➡ 本件記者会見は，令和３年９月市議会定例会前に開催された定例記者会見である。 被告村越が本件記者会見で使用するために被告市川市の職員が作成した原稿は発見されていないため，被告村越の本件記者会見における発言の意図するところは，被告市川市としては把握していない。
③ 被告村越による本件記者会見以前にも，原告は一切弁明や反論の機会を設けられていない。 なぜこのような機会が設けられることなく，被告村越による本件記者会見が開かれたのかについて，合理的な理由を説明されたい。	➡ 本件記者会見は，令和３年９月市議会定例会前に開催された定例記者会見である。 被告村越が本件記者会見で使用するために被告市川市の職員が作成した原稿は発見されていないため，被告村越の本件記者会見における発言の意図するところは，被告市川市としては把握していない。
4 甲６における越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）に関して	
① 本文書の具体的な作成経緯，具体的には，職員９人からの申告を，誰が，どのようにして申入書の体裁に整えたのかについて，説明されたい。	➡ 原告から受けたパワーハラスメントについて９名の職員が本件２回目アンケートにおいて申告した内容（乙Ａ４の１ないし８）を元に本件パワハラ内容文書（甲７）が作成されたとともに，令和３年８月２７日，起案者後藤貴志が，令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）により市川市議会議長に対して申入れを行うことについて起案し，同月３０日付けで決裁されている（乙Ａ５）。
② 原告によるパワーハラスメントによって退職した職員はいたのか。	➡ 確認できていない。
③ 原告によるパワーハラスメントによって病気休暇を取得した職員はいたのか。	➡ 確認できていない。
④ 原告によるパワーハラスメントによって不眠や高血圧などの薬の服用を余儀なくされた職員はいたのか。	➡ 確認できていない。
⑤ 被告村越は，「非常に悪質な事例として脅迫，恫喝，強要があった」旨主張していたが，職員からのヒアリングおよびアン	➡ 被告市川市としては，把握していない。

訴状	被告市川市
ケートを踏まえた結果，実際に刑事事件として告訴または被害届を提出することができると評価できるほどの原告の言動が確認できたか。確認できていた場合には，その根拠となる証拠を提出されたい。	
5　令和３年１２月７日，議案第４３号令和３年度市川市一般会計予算（第１０号）のうち，「パワーハラスメント調査委員会報償費７８万円」は議会の議決により削除されるなか，再議を提出したところで可決の見込みがないにもかかわらず，再議が提出されている（甲２８　:再議１号）	
①　このような提出がされている理由は何か。	➡　令和３年１２月市川市議会定例会において，被告村越が「パワーハラスメント調査委員会報償金は，発議第２７号（被告市川市注：同年９月市川市議会定例会において提案，可決された発議第２７号「村越祐民市長に『越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し，第三者機関へ申し出ること』を進言することを求める決議について」）を真摯に受け止めて行動した結果に基づき，職員個人が民事訴訟等を提起せずに，本事案の真相を究明するために残された唯一の方法でした。補正予算修正動議はこれを真っ向から否定するものであり，到底承服できるものではないため，再議に付したものです。」と発言したとおりである（乙Ａ６）。
②　再議提出に至るまで，被告市川市内部において，どのような議論があったのか。	➡　被告市川市としては，把握していない。
③　パワーハラスメント調査委員会を設置したい真の理由はなにか。	➡　被告市川市としては，把握していない。
④　パワーハラスメント調査委員会を設置すれば，原告が職員９人に対してパワーハラスメントを行ってきたことを立証できるのか。	➡　回答できる立場にない。
6　訴外植草は，令和４年６月２１日，市川市議会６月定例会代表	➡　令和４年６月市川市議会定例会における原告からの質問通告に

訴状	被告市川市
質問において，原告による職員９人に対するパワーハラスメント関して，「十分な証拠や手続きに基づかずに記者会見で公表したり，この公の議場で発言を致しましたことは極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます」と答弁している（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。 被告市川市において，どのような調査および手続きがあったうえで，このような答弁をするに至ったかについて，具体的に説明されたい。	関し，関係職員による当該質問要旨の確認等の打合せを行った結果である。
7　同日，被告大津も「誇張があったことについては，訂正することに時間をかけてしまいご迷惑をおかけしてしまいました。お詫び申し上げます」と答弁している（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））。 そのため，被告市川市において，何をどのように誇張したのか，具体的に説明されたい。また，どのような調査および手続きがあったうえで，このような答弁をするに至ったかについて，具体的に説明されたい。	➡　令和４年６月市川市議会定例会における原告からの質問通告に関し，関係職員による当該質問要旨の確認等の打合せを行った結果である。
8　訴外麻生が，同年６月２２日，株式会社テレビ朝日報道局長に対し，被告市川市の前言を撤回するかのように，「事案全てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」などと申し入れている（甲２２（報道内容に関する申入れについて（テレビ朝日））。 訴外植草および被告大津は，前日の議会答弁において，原告に対して「お詫び申し上げます」と謝罪をしていたにもかかわらず，なぜ被告市川市は，このような文書を容認したうえで，あえて株式会社テレビ朝日に送付したのかについて，その合理的な理由を説明されたい。	➡　本件２回目アンケートに対する回答として，９名の職員から，原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があったことは事実であり，当該申告内容の全てがでっち上げであるかのような報道は事実と異なることから，今後，誤解を招くことのないよう事実に基づく報道をお願いするために行ったものである（乙Ａ７）。
9　訴外麻生が，同年６月２４日，株式会社フジテレビジョン報道局長に対し，被告市川市の前言を撤回するかのように，「事案全	➡　本件２回目アンケートに対する回答として，９名の職員から，原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があったことは事

訴状	被告市川市
てがでっち上げではない」「（報道内容は）事実と異なる内容」などと申し入れている（甲２３（報道内容に関する申入れについて（フジテレビジョン））。 訴外植草および被告大津は，同月２１日の議会答弁において，原告に対して「お詫び申し上げます」と謝罪をしていたにもかかわらず，なぜ被告市川市は，このような文書を容認したうえで，あえて株式会社フジテレビジョンに送付したのかについて，その合理的な理由を説明されたい。	実であり，当該申告内容の全てがでっち上げであるかのような報道は事実と異なることから，今後，誤解を招くことのないよう事実に基づく報道をお願いするために行ったものである（乙Ａ８）。
１０　被告大津は，同年６月２７日，同月２１の議会答弁で原告に対して「お詫び申し上げます」と謝罪していたことを撤回するかのように，報道機関各社に向け，自身の名で公文書を作成し，「９人の職員がアンケートで申告した内容は，職員が実際に受けた言動であり，事実に基づく」「退職した職員，病気休暇を取得した職員，不眠や高血圧の薬を服用している職員については，確認が不十分な中で公表した」などと公表している（甲２４:越川議員によるパワーハラスメントに関する報道について）。 被告市川市は，９人の職員が原告から受けた言動をどのように事実と確認したのか。証拠となる資料を提出したうえで，説明されたい。 また証拠となる資料がなかった場合には，なぜこのような文書を容認したうえで，あえて報道各社に送付したのかについて，その合理的な理由を説明されたい。	➡　本件２回目アンケートに対する回答として，９名の職員から，原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があり（乙Ａ４の１ないし８），当該申告内容に原告から受けたパワーハラスメントについて，いつ，どこで，どのような行為を受けたのかが具体的に記載されていたことから，被告市川市として，当該申告内容に真実性があると判断し，原告からのパワーハラスメントがあったと認定したものである。
１１　令和５年２月１５日，訴外松丸副市長は，令和３年８月３０日付の被告村越祐民による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（市川第２０２１０８２７-０００８号）』と題する公文書（甲６:越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）について撤回するに	➡　当時の市川市議会議長から，令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）を撤回してはどうかとの提案があり，被告市川市として当該提案を受けることとし，令和５年２月１５日の市川市議会各派代表者会議において，令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）による申入れを撤回したものである。

訴状	被告市川市
至っている。 　このような撤回に至るまでの被告市川市における議論および手続きの内容について，具体的に説明されたい。	